

1500535-02.2021.8.26.0491

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: HENRIQUE RAMOS SORGI MACEDO

Comarca: Rancharia

Foro: Foro de Rancharia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... os objetos por droga numa biqueira de tráfico, mas não falou onde foi. Que, Antônio registrou a ocorrência. Que, não aguento mais meu filho praticando furtos reiteradamente pois me causa um grande transtorno".

Em Juízo disse que: é mãe do acusado; ele assaltou mais de uma vez o carro da vítima; de fato, ele usou um canivete; Antônio Lino de Oliveira Filho que descobriu; conversou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rancharia

Foro de Rancharia

1ª Vara

Rua Marcílio Dias 615, Rancharia-SP - cep 19600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500535-02.2021.8.26.0491 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500535-02.2021.8.26.0491

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2143195/2021 - DEL.POL.RANCHARIA, 18147606 - DEL.POL.RANCHARIA, 630/21/215 - DEL.POL.RANCHARIA, 2143195 - DEL.POL.RANCHARIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELTON FERREIRA VALE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HENRIQUE RAMOS SORGI MACEDO

1. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo, com supedâneo nos artigos 128, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, e 24, caput, do Código de Processo Penal, ajuizou ação penal contra WELTON FERREIRA VALE, já qualificado, em razão da perpetração, em tese, do delito tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, assim narrados na denúncia:

"Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia 28 de abril de 2021, em horário incerto, na Rua Joaquim Pedro da Silva, nº 640, bairro Estação, nesta cidade e comarca de Rancharia, de WELTON FERREIRA VALE, com dados de qualificação à fl. 17, subtraiu, para si, 05 (cinco) pen drives gravados com músicas e 01 (uma) caixa de som amplificada automotiva, de cor cinza, avaliados em R\$ 1.000,00 (mil reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 07, pertencentes à vítima

ANTÔNIO LINO DE OLIVEIRA FILHO.

Segundo foi apurado, o denunciado WELTON FERREIRA VALE, aproveitando-se da ausência de vigilância, adentrou no local dos fatos e subtraiu os objetos descritos acima.

Assim, apurou-se ainda que os objetos se encontravam dentro do veículo da vítima, que estava estacionado na garagem da mãe do denunciado, já que a vítima ocupa a garagem da mesma.

Dessa forma, a mãe do denunciado Lucilene da Silva Vale, contatando que o furto foi praticado por seu filho WELTON FERREIRA VALE, logrou êxito em recuperar a caixa de som amplificada automotiva e a entregou à vítima.

Diante dos fatos, a vítima compareceu até a Delegacia de Polícia para registrar ocorrência" (fls. 64-67).

A denúncia, a 19 de agosto de 2021, foi recebida, determinando-se a citação do acusado WELTON FERREIRA VALE para responder, por escrito, à acusação (fls. 69-70).

Regularmente citado (fl. 81), o denunciado WELTON FERREIRA VALE, por intermédio de seu defensor dativo (fl. 83), apresentou resposta à acusação (fl. 86).

Não se vislumbrando nenhuma hipótese de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), designou-se data para a audiência de instrução e julgamento (fls. 89-90).

Durante a instrução, foram ouvidos o ofendido e a testemunha arrolada e interrogado o imputado WELTON FERREIRA VALE.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Não há questões pendentes.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo questões preliminares ou prejudiciais, passo, incontinenti, ao exame do mérito.

A materialidade do fato delituoso foi comprovada com o boletim de ocorrência (fls. 3-4), o auto de avaliação (fl. 7) e os depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

No que pertine à autoria, ela é certa e recai sobre o réu WELTON FERREIRA VALE, consoante se depreende dos elementos de informação e de prova, abaixo sintetizados.

A vítima Antônio Lino de Oliveira Filho, na seara policial, esclareceu que "vítima que ocupa a garagem da casa da testemunha Lucilene, mãe do autor, guardando o seu veículo. Na data dos fatos, foi pegar o veículo e percebeu que o quebra-vento do lado esquerdo do veículo estava aberto e assim que adentrou no veículo, notou que a frente do aparelho de som tinha sido retirada e em seguida percebeu também que a caixa de som que estava instalada no porta-malas também fora subtraída, bem como 5 pen drive com músicas variadas. Alega que saiu com o veículo, e assim que retornou a testemunha foi ao seu encontro com a frente do seu aparelho de som e lhe entregou, e disse que o autor tinha devolvido o objeto para ela porque ele mesmo que tinha praticado o furto no carro. Informa que nada foi danificado para a

elaboração do furto e registrou a ocorrência para tentar recuperar seus objetos e que o autor seja processado. Até a presente data não conseguiu reaver os objetos furtados. Por fim informa que não possui demais testemunhas do ocorrido" (fl. 15).

Durante a instrução processual, respondeu que, deveras, WELTON FERREIRA VALE subtraiu os objetos aludidos na inicial; ele abriu a porta do carro; soube que foi ele porque tinha um canivete dele no banco, usado para cortar os fios; registrou a ocorrência; WELTON FERREIRA VALE confessou informalmente a prática delitiva; a res não foi recuperada, exceto a frente do rádio.

A informante Lucilene da Silva Vale, em fase pré-processual (fl. 16), informou que "o Antônio usa a garagem do meu quintal e no dia dos fatos notou que seu veículo havia sido furtado de onde levaram uma caixa de som amplificada e 5 pen drive. Que, como tenho conhecimento de que meu filho Welton é usuário de drogas e com bastante frequência pratica furto, fui falar com o mesmo que acabou confessando o furto dos objetos do carro de Antônio e inclusive encontrei com o mesmo à frente do aparelho de CD do carro que devolvi para Antônio; Que, segundo Welton já havia trocado os objetos por droga numa biqueira de tráfico, mas não falou onde foi. Que, Antônio registrou a ocorrência. Que, não aguento mais meu filho praticando furtos reiteradamente pois me causa um grande transtorno".

Em Juízo disse que: é mãe do acusado; ele assaltou mais de uma vez o carro da vítima; de fato, ele usou um canivete; Antônio Lino de Oliveira Filho que descobriu; conversou depois com seu filho, que admitiu o furto; ele devolveu a frente do rádio.

Durante a fase pré-processual (fl. 17), o acusado WELTON FERREIRA VALE disse que "conheço Antônio e com relação aos fatos que estão sendo apurados nego haver furtado objetos (pen drive e caixa de som) de dentro de seu veículo. Que, sou usuário de drogas e já fui preso por furto".

Durante a instrução processual, negou a perpetração do fato criminoso. Relatou que Leandro pegou o seu canivete. Lucilene da Silva Vale e Antônio Lino de Oliveira Filho não falam a verdade. Disse que "Antônio Lino de Oliveira Filho entrou na mente da sua mãe para prejudicá-lo". Acredita que foram dois colegas seus que cometeram o crime.

Esses foram os elementos de informação e de prova produzidos.

Como se viu acima, o imputado WELTON FERREIRA VALE negou a perpetração do crime de furto narrado na exordial. As suas assertivas, contudo, estão em total desconformidade com os elementos aos autos azealhados, não tendo sido corroboradas; além de inverossímeis, foram cabalmente rechaçadas.

Por outro lado, da leitura do depoimento da vítima Antônio Lino de Oliveira Filho extrai-se relevante prova da autoria imputada a ele.

Em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas em crimes contra o patrimônio, praticados, na maioria das vezes, às furtadelas, longe dos olhos de outras testemunhas, a palavra da vítima tem relevo diferenciado; sobretudo quando não se vislumbra razão para elas incriminarem falsamente um inocente.

Não é outro, mutatis mutandis, o entendimento da jurisprudência pátria:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, §

4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito. 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. 3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera reavaliação da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, os depoimentos da vítima, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova possuem grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu. Recurso parcialmente provido, para reduzir as penas.” (TJSP; Apelação Criminal 0010508-32.2015.8.26.0405; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020).

Some-se ainda o depoimento dado pela informante, mãe do acusado, que confirmou ter ele confessado a prática delitiva e devolvido uma parte da res furtiva: a parte da frente do aparelho de som.

Ela, como visto, não tem motivo nenhum para incriminar falsamente o denunciado. Não prevalece, portanto, a assertiva defensiva no sentido de que ela teria sido influenciada pela vítima.

Não prevalece, igualmente, a versão do réu de apontar outras pessoas, porquanto até agora nada disse nesse sentido. Essas alegações estão totalmente dissociadas dos elementos colhidos.

Assim, a vítima diz que o imputado confessou; a informante, sua mãe, também fala o mesmo. Um canivete, do réu, também foi encontrado no local do crime. Ele diz que um amigo pegou e usou, mas não prevalece, novamente, por falta de elemento de corroboração. Alfim, ele devolveu parte da res, confirmando a autoria, portanto.

Assim, verifica-se que o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que WELTON FERREIRA VALE perpetrou o delito de furto.

O furto se deu na modalidade consumada, visto que houve “a posse de fato da res furtiva” (STJ, REsp 1.524.450-RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015).

Por derradeiro, não socorre em favor do réu WELTON FERREIRA VALE nenhuma causa excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade.

2.3. Dosimetria da pena

Considerando as diretrizes estabelecidas pelo artigo 68 do Código Penal, passo à individualização da pena imposta ao denunciado WELTON FERREIRA VALE.

2.3.1. Circunstâncias judiciais

No que tange à culpabilidade, deve-se aferir o maior ou menor índice de

reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta o que era exigível ao agente, na situação em que o fato ocorreu. À vista disso, reputo que ela não lhe é desfavorável.

O réu possui antecedentes criminais, pois foi definitivamente condenado nos autos n. 0002616-13.2012, por furto ocorrido a 29 de junho de 2012, com sentença transitada em julgado a 21 de outubro de 2014.

A conduta social, consistente na forma como o indivíduo se comporta perante a sociedade, não foi suficientemente apurada.

A personalidade do agente diz respeito à “sua índole, à sua maneira de agir e de sentir, ao próprio caráter do agente. Deve-se averiguar se o crime praticado se afina com a individualidade psicológica do agente, caso em que essa sua personalidade voltada ao delito pesará em seu desfavor” (in Celso DELMANTO. Código Penal Comentado. 6. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 111). Não há, nestes autos, informações suficientes, motivo por que deixo de valorá-la.

Os motivos do crime são as razões que moveram o agente a cometer o crime. Avidez por lucro fácil, em detrimento de terceiros. Normais, então, ao tipo penal.

As circunstâncias do crime são as condições que gravitam a prática da infração penal e que são relevantes no caso concreto. Não há o que se considerar.

As consequências do crime são os efeitos da conduta do agente, o maior ou o menor dano (ou risco de dano) para a vítima ou para a própria coletividade. Embora graves, não se mostraram anormais, de sorte que não devem influir na dosimetria da pena.

Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do injusto.

Ponderadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, que não lhe são totalmente desfavoráveis, salvo no que tange aos antecedentes, motivo por que aumento a reprimenda em 1/8 (um oitavo), fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2.3.2. Circunstâncias atenuantes e agravantes

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Por outro lado, incide a circunstância agravante identificada no artigo 61, inciso I, do Código Penal, isto é, a da reincidência. Consta dos autos que o réu foi definitivamente condenado nos seguintes autos: i. n. 0003296-27.2014 com a data do fato em 7/5/2014 e trânsito em julgado em 24/11/2016; ii. n. 0000694-73.2017 com data do fato em 16/9/2017 e trânsito em julgado em 4/12/18; iii. n. 0001636-56.2018, com data do fato em 18/7/2018 e trânsito em julgado em 13/2/2020; iv. n. 0002048-26.2014, com a data do fato em 27/1/2014 e trânsito em julgado em 2/12/2019; v. n. 0002475-23.2014, com a data do fato em 5/6/2014 e trânsito em julgado em 27/9/2016; vi. n. 0003657-15.2012, com data do fato em 25/11/2011 e trânsito em julgado em 31/10/2016; vii. n. 0004311-02.2012 com data do fato em 29/6/2012 e trânsito em julgado em 3/7/2018; viii. n. 0004656-60.2015, com data do fato em 18/11/2015 e trânsito em julgado em 26/1/2018; e ix. n. 0003182-93.2011, com data do fato a 12 de julho de 2011 e trânsito em julgado a 23 de outubro de 2015 e início de cumprimento a 19 de fevereiro de 2016.

Deveras, mostra-se aconselhável a majoração no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,

julgado em 06/04/2021); entretanto, em se tratando de multirreincidência em crime patrimonial, reputo ser mais justo e sensato que seja punido com maior rigor.

Assim, aumento a pena intermediária em 2/3 (metade), totalizando a pena definitiva em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 17 (dezesete) dias-multa.

2.3.3. Minorantes e majorantes

Inexistem causas gerais ou especiais de diminuição ou de aumento de pena, perfazendo a pena definitiva em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 17 (dezesete) dias-multa, na ausência de outras causas modificadoras.

2.3.4. Valor do dia-multa

Do que consta dos autos, o denunciado não possui bens de valor, tampouco exerce profissão rendosa, motivos pelos quais fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

2.3.5. Regime inicial de cumprimento de pena

Em observância ao disposto no artigo 33, §§ 2º, alínea "c", e 3º, do Código Penal, considerando a quantidade de pena imposta, os maus antecedentes e a reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será o fechado.

2.3.6. Substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e suspensão condicional da pena

Diante da reincidência em crime doloso e dos maus antecedentes, é incabível a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena (artigos 44, inciso II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal).

2.4. Recurso e encarceramento

Apelo em liberdade, porquanto assim ficou durante toda a instrução, não havendo motivos para, agora, decretar a sua custódia cautelar.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedente o pedido deduzido na exordial e: i. condeno o réu WELTON FERREIRA VALE nas iras do artigo 155, caput, do Código Penal; fixo-lhe a pena definitiva de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e 17 (dezesete) dias-multa, com valor, cada, de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Após o trânsito em julgado, e independentemente de nova determinação: i. comunique-se ao Juízo Eleitoral, conforme o artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil; ii. comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD, em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo; iii. expeça-se guia de recolhimento; iv. arquivem-se estes autos.

Rancharia, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA